



UGEL-Tocache

"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001532 2025

Tocache, 28 ABR 2025

VISTO, el Expediente N° 016-2025778423, que contiene el Memorando N° 431-2025-GRSM/DRE-UGELT/D, de fecha 10 de abril 2025, el Expediente judicial Expediente Judicial N° 00102- 2021-0-2209-JM-CI-01, que reconoce el pago de devengado por preparación de clase a favor de Eldimestre GARCIA GRANDEZ, con DNI N° 00997226 y demás documentos adjuntos en un total de Sesenta y Tres (63) folios útiles; y,

CONSIDERANDO:

Que, es propósito de la Unidad de Gestión Educativa Local Tocache, garantizar el normal desarrollo de las actividades técnico pedagógicas y asegurar la prestación del servicio educativo en las instituciones y /o programas educativos del ámbito jurisdiccional, en sujeción a la política del sector.

Que, la Ley N° 30841, modifica el artículo 2º de la ley 30137 Ley que establece criterios de priorización para la atención del pago de sentencias judiciales, estableciendo la priorización de pago de deudas laborales, previsionales y por violación de derechos humanos a los acreedores adultos mayores de 65 años de edad y a los acreedores con enfermedad en fase avanzada y/o terminal;

Que las sentencias judiciales con autoridad de cosa juzgada se cumplen en sus propios términos sin poder calificar su contenido o sus fundamentos, restringir sus efectos o Interpretar sus alcances, bajo responsabilidad civil penal o administrativa, conforme al Art. 4º del Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial - D.S. N° 017-93-JUS.,

Que, de acuerdo el Informe Legal N° 011-2024-GRSM-DRE/AJ de fecha 2 de abril de 2024 de la oficina legal de la Dirección Regional de Educación San Martín concluye de acuerdo a los fundamentos expuestos, y en concordancia a lo señalado en el Informe N° 00407-2024 -MINEDU/VMGP-DIGEDD-DITEN, a fin de evitar apercibimientos de multas y denuncias, no contravenir la Constitución Política del Perú y lo resuelto precedentemente por la Organización Mundial del Trabajo, de conformidad de lo establecido en el Artículo 4º Decreto Supremo N° 017-93-JUS, Texto Único Ordenado de la Ley Orgánica del Poder Judicial no debe ser aplicable el Informe Legal N° 524-2012-SERVIR/GPGSC, en los cálculos que se realizan por concepto de bonificación por Preparación de Clases y Evaluación, así como reintegros por asignación de 20,25 y 30 años reintegro por luto y gasto de sepelio y otros, toda vez que se debe respetar el criterio de la remuneración total (integral) motivado por los jueces de la causa en el cual la remuneración total o integral comprende todos los conceptos que el trabajador percibe.





Resolución Directoral N° 001532 2025

Que mediante oficio N° 4825-2024-PGE-GRSM/PPR-YPAM de fecha 18 de noviembre del 2024, la Procuraduría Regional de San Martín, pide cumplir el mandato judicial en atención a la Resolución Judicial N° 14 de fecha 21 de agosto 2024, solicita cumplir con efectuar la liquidación de los montos dando estricta observancia de la sentencia de vista; y, de los fundamentos de la presente resolución;

Que, en ese contexto la Dirección Regional de Educación ha emitido la Resolución Directoral Regional N° 3719-2024- GRSM/DRE de fecha 24 octubre de 2024, **RECONOCER POR MANDATO JUDICIAL**, recaído en el expediente N° 00102-2021-0-2209-JM-CI-01, a favor de **ELDIMESTRE GARCÍA GRANDEZ**, el pago del reintegro de la bonificación especial por preparación de clases, en atención al 30% de su remuneración total o íntegra, conforme los periodos laborados que han sido bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, del 21 de mayo de 1990 al 30 de diciembre de 1997.



Que, con Memorándum N° 431-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/D, autoriza proyectar la resolución por preparación de clase, a favor de **ELDIMESTRE GARCÍA GRANDEZ**, con Nota Informativa N° 0169-2024-GRSM-DRE/UGEL-T/AJ recomienda emitir nueva Resolución Directoral reconociendo como reintegro por concepto de preparación de clases y evaluación el monto calculado en el Informe N° 0038-2025- GRSM/DRE-UGEL.T/ADM-GRHH/DS de fecha 9 de abril del 2025.



Que, el accionante **ELDIMESTRE GARCIA GRANDEZ**, interpone demanda contenciosa administrativa recaída en el expediente judicial N° 00102-2021-0-2209-JM-CI-01; siendo así. mediante Resolución W 06 de fecha 05 de octubre de 2022. emitida por el Juzgado Mixto - Sede Tocache, resolvió declarar FUNDADA. ¡EN PARTE la demanda y en consecuencia NULA la Resolución Directoral N° 001312-2010 y la Resolución Directora! Regional N° 0415-2021- GRSM/DRE; y ORDENA que la entidad demandada emita nueva resolución administrativa. disponiendo, el pago de la bonificación por preparación de clases y evaluación, equivalente al 30%, sobre la base de la remuneración total o íntegra, asimismo el pago de los reintegros devengados generados por la indebida aplicación del DS N° 051-91-PCM, desde la fecha en que la ley le reconoce dicho beneficio hasta el 30 de diciembre del año 1997 (si fuera el caso, que haya laborado como profesor de aula). para cuyo efecto téngase en cuenta el considerando décimo tercero de la presente resolución, con el pago de los intereses legales que corresponda, sin costas ni costos; la misma que fue apelada por la parte demandada ante la Primera Sala Mixta Descentralizada -Sede Juanjuí. generándose la Resolución N° 12 de fecha 10 de abril de 2023, que resuelve **CONFIRMAR** la sentencia apelada de primera instancia. **PRECISANDO** que el pago del reintegro de la referida bonificación debe efectuarse conforme los periodos laborados que han sido bajo los alcances de la Ley del Profesorado - Ley 24029 y su modificatoria Ley N° 25212, del 21 de mayo de 1990 al 30 de diciembre de 1997; y



Resolución Directoral N° 001532 2025

REQUIRIENDO su ejecución mediante Resolución N° 14 de fecha 21 de agosto de 2024, emitida por el Juzgado Civil - Sede Tocache;

Por las razones expuestas y de conformidad con el Decreto Supremo N° 009-2016-MINEDU que modifica el reglamento de la Ley N° 28044 - Ley General de Educación, Decreto Supremo N° 004-2019-JUS que aprueba el Texto Único Ordenado de la Ley 27444 - Ley del Procedimiento Administrativo General y con las visaciones de la Oficina de Gestión de Recursos Humanos, de la Oficina de Asesoría Jurídica, de conformidad con las normas precitadas y lo facultado por la Resolución Directoral Regional N° 3842-2024-GRSM/DRESM de fecha 30 de octubre de 2024;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO: RECONOCER COMO CRÉDITO

DEVENGADO, a favor de doña ELDIMESTRE GARCIA GRANDEZ, con DNI. N° 00997226, por concepto de devengados de la Bonificación por Preparación de Clases y Evaluación que corresponde al 30% de la remuneración total integra, El monto calculado en el Informe Pericial N° 0038-2025-GRSM/DRE-UGEL.T/ADM-GRHH/DS de fecha 09 de abril del 2025, por la suma de devengados Siete Mil Novecientos Cuarenta y Cuatro con 89/100 Soles (S/ 7,944.89), la liquidación se realizó conforme a lo establecido en la sentencia contenida en la Resolución Judicial N° 12, de fecha 10 de abril del 2023. asignada en el Expediente Judicial 00102-2021-0-2209-JM-CI-01. emitida ante la 1° Sala Mixta Descentralizada de - Sede Juanjuí.

NOMBRES Y APELLIDOS	DNI	EXPEDIENTE JUDICIAL	DEVENGADO
ELDIMESTRE GARCIA GRANDEZ	00997226	N° ° 00102-2021-0-2209-JM-CI-01	S/ 7,944.89

ARTÍCULO SEGUNDO: ACLARAR, que para su cumplimiento se remitirá copia de la presente resolución al Gobierno Regional de San Martín de acuerdo a lo señalado en la Ley N° 30137 Ley que Establece Criterios de Priorización para la Atención del Pago de Sentencias Judiciales en calidad de cosa juzgada.

ARTÍCULO TERCERO. - NOTIFÍQUESE a través de la oficina de atención al usuario y comunicaciones, de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache, la presente resolución al administrado, a la Procuraduría Pública Regional de San Martín, Dirección Regional de Educación de San Martín.



UGEL-Tocache
"Año de la recuperación y consolidación de la economía peruana"
"Año del Bicentenario de José Faustino Sánchez Carrión"



Resolución Directoral N° 001532 2025

ARTÍCULO CUARTO. - PUBLÍQUESE en el Portal Institucional de la de la Unidad de Gestión Educativa Local de Tocache: www.ugeltch.com, para su difusión correspondiente.

Regístrese, Comuníquese y Cúmplase.



[Signature]
Dra. Isela Sierralta Pinedo

DIRECTORA DE LA UNIDAD DE GESTIÓN EDUCATIVA LOCAL Tocache

ISP/DUGEL
JLAQ/AJ
GTR/R-GRRHH

